

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2954/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร
ป.ไพบูลย์

โจทก์

บริษัทลักษณะขนส่งและก่อสร้าง จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัทลักษณะขนส่งและก่อสร้าง จำกัด ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมทรง โสริต ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 156

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า การที่ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของจำเลยทั้งสองที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลออกไปอีกนั้น เป็นเรื่องที่ต้องเนื่องกันกับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยกอุทธรณ์จำเลยทั้งสองที่ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาซึ่งถึงที่สุดแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคห้า และเป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ในฐานะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาตามนัยคำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 374/2516 ระหว่างนายธเนสเตลานกับพวกโจทก์นายกระจำนวุฒิกิจร จำเลยจำเลยเห็นว่า คดีนี้เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาตามศาลชั้น

ต้น คำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย แต่เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้ว ศาลอุทธรณ์ก็สั่งว่า หากจำเลยยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วันนับจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 คำสั่งดังกล่าวแสดงว่าต่อไปจำเลยต้องอุทธรณ์คำพิพากษาโดยเสียค่าขึ้นศาลตามปกติ ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละตอนกับการดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเนื่องกับการอนาถา แต่ปรากฏว่าจำเลยจะมีเงินค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อจำเลยทำงานให้บริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี และได้เงินค่าจ้างงวดแรก ถัดจากวันที่ศาลกำหนดไว้ประมาณ 2 เดือน การที่จำเลยมีทางได้เงินมาวางเป็นค่าธรรมเนียมศาลนี้ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษที่จำเป็นต้องขอขยายเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 171)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 481,338.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น 440,081.34 บาท นับแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์อย่างคนอนาถา (อันดับ 106,104) ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังไม่พอพียงว่าจำเลยยากจนอนาถาถึงขนาด ไม่มีเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาล จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 10 วันมิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป (อันดับ 122)

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามทาง
ไต่สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอ
จะเสียค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคน
อนาถานั้นชอบแล้วให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง หากจำเลยทั้งสองยัง
ติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้น
ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้(อันดับ 126,141)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุอันควรขยายระยะเวลาให้ ยกคำร้อง(อันดับ 145)

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน(อันดับ 148,161 แผ่นที่

3)

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 164)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 169)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้
ยกคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองนั้น
เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์โดย
อาศัยอำนาจของศาลที่มีอยู่โดยทั่วไป ซึ่งเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะจำเลย
ทั้งสองจะฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นให้
ยกคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองนั้น
เป็นการพิพากษาหรือสิ่งเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์โดย
อาศัยอำนาจของศาลที่มีอยู่โดยทั่วไป ซึ่งเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะจำเลย
ทั้งสองจะฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ได้ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>